МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 05 дугаар сарын 02 № 01/20. Улаанбаатар хот

"МОНГОЛ ШУУДАН" ХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Г.ТЭЛМЭН ТАНАА

"Монгол шуудан" ХК-ийн Увс аймаг дахь Шуудангийн үйлчилгээний газрын 18 сум дахь Шуудангийн ажилтнуудаас Комисст ирүүлсэн "... Биднийг бүтэн бус цагийн хөдөлмөрийн гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ гэсэн хоёр төрлийн гэрээгээр ажиллуулаад 1 жил гаруй болж байна. Энэ жил дахин уг гэрээгээр 200.000 төгрөгийн цалин авч ажиллахад тус байгууллага маань хууль зөрчиж байна гэж бид үзээд гэрээнд гарын үсэг зураагүй. Энэхүү гэрээгээр ажиллахад нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлөөд 177.000 төгрөг гар дээрээ авч, амьдралд хүрэлцэхгүй байна. Бид цалингийн зээл авахад бидний цалин банкны шаардлага хангахгүй байна. Банканд очиж цалингаа авахаас ч ичиж байна. Одоо бидэнд энэ хоёр гэрээ хэрэггүй, хөдөлмөрийн гэрээ хэрэгтэй байна." гэх гомдлын мөрөөр холбогдох ажилтан, албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар шалгах ажиллагаа явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлд 50.1 дэх хэсэгт "байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулна", 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажилтантай тохиролцсоны дагуу ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулахаар хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болно. "Ажлын бүтэн бус цагийн ажилтан" гэж ажлын бүтэн цагаар ажиллаж байгаа ажилтнаас бага цагаар ажиллаж байгаа ажилтныг ойлгоно", мөн зүйлийн 66.4 дэх хэсэгт "Ажлын бүтэн бус цагийн ажилтан энэ хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ажлын бүтэн цагаар ажиллах ажилтны нэгэн адил эрх эдэлж, үүрэг хүлээх бөгөөд хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ нэгэн адил үйлчилнэ", 86 дугаар зүйлийн 86.1 дэх хэсэгт "Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллах ажилтны долоо хоногт ажиллах цаг 32-оос илүүгүй байна", мөн хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1 дэх хэсэгт "Ажлын бүтэн бус цагийн ажилтны цагаар болон хийснээр тооцох цалингийн нэгжийн үнэлгээ нь ижил ажлын байранд бүтэн цагаар ажилладаг ажилтныхаас багагүй байна" гэж тус тус заасан.

"Монгол Шуудан" ХК-ийн Увс аймаг дахь Шуудан үйлчилгээний газрын эрх бүхий албан тушаалтнаас Комисст өгсөн тайлбартаа "...Энэ бол манай төвд боловсруулсан гэрээ. Би хувь хүнийхээ хувьд энэ гэрээнүүдийг хууль тогтоомжтой нийцэхгүй байгаа гэж үздэг. 2022 оны 05 дугаар сараас өмнө сумдын шууданчид хөдөлмөрийн гэрээгээр, ажлын байрны тодорхойлолттой ажилладаг байсан. Тэгээд 2022 оны 05 дугаар сараас ажлын бүтэн бус цагийн гэрээ гээд ийм гэрээ төвөөс ороод ирэхээр миний өмнөх дарга С.Бямбабаатар гэж хүн төвөөс ирсэн чиглэлийн дагуу уг гэрээг сумдын ажилтнуудтай байгуулсан" гэжээ.

"Монгол шуудан" ХК-ийн Увс аймаг дахь Шуудангийн үйлчилгээний газраас сумдын шууданчаар ажиллаж байгаа ажилтнуудтай 2022 оны 5 дугаар сараас эхлэн "Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ"-г байгуулан ажилласан байна. Уг гэрээний загвараар 2023 онд ажилтнуудтай "Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ"-г байгуулсан байх ба 2024 онд мөн загвараар ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахаар сумдын шууданчийн ажилтнуудад ажлын санал тавьсан боловч гэрээ байгуулахаас татгалзсан байна.

150070101

Тус газрын сумдын шууданч нартай байгуулсан “Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах гэрээ”-тэй танилцахад ажилтнууд ажлын 5 өдөр ажиллах ба 1 өдөрт 3 цаг ажиллана гэж заасан нь Хөдөлмөрийн тухай хуультай нийцсэн байна. Харин гэрээний 5.1-т ажлын 1 цагийн цалинг 3275 төгрөгөөр тогтоосон нь Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор тогтоогдсон нэг цагийн цалингийн хэмжээнээс бага байгаа тодийгүй Хөдөлмөрийн хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1 дэх хэсгийг зөрчсөн байна. Мөн гэрээний 3.2-т “гэрээний хугацаа 1 жил, гэрээний аль нэг тал гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах санал гаргаагүй бол гэрээг анх байгуулсан хугацаагаар сунгасанд тооцох”-оор заасан нь байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулах хуулийн заалтыг зөрчжээ.

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээний болон цагийн ажлын гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай” 02 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар “ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар”-ыг баталсан бөгөөд тогтоолын 2 дахь заалтаар дээрх загварын дагуу ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж ажиллахыг өмчийн хэлбэр харгалзахгүй аж ахуйн нэгж байгууллагын ажил олгогч, ажилтнуудад зөвлөжээ.

Иймд “Монгол шуудан” ХК-иас сумдын шууданч нартай байгуулсан “Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ”-г Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн, Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар”-ын дагуу шинэчлэх шаардлагатай байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтад “үл ялгаварлан гадуурхах зарчмыг баримтална” гэж заасан.

“Монгол шуудан” ХК-ийн дэд захирлын баталсан Увс аймгийн Шуудан үйлчилгээний газрын 2024 оны орон тооны төлөвлөгөөтэй танилцахад 2023 онд сумын шууданч орон тоо-18, үүнээс бүтэн бус цагийн гэрээгээр -9, ажил гүйцэтгэх гэрээгээр-9 шууданч ажиллуулахаар төлөвлөсөн бол 2024 онд сумын шууданч орон тоо-18, үүнээс бүтэн бус цагийн гэрээгээр-5, ажил гүйцэтгэх гэрээгээр-13 шууданчийг сумдад ажиллуулахаар төлөвлөсөн байна.

“Монгол Шуудан” ХК-ийн Увс аймаг дахь Шуудан үйлчилгээний газрын нэр бүхий ажилтнаас “төвөөс 2023 онд Хөдөлмөрийн хууль шинэчлэгдсэний дараа ажил гүйцэтгэх гэрээ, ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ гэсд ийм хоёр гэрээг сумдын ажилтнуудтай байгуул гэж орж ирсэн. Энэ хоёр гэрээний ялгаа нь ажлын бүтэн бус цагаар ажиллах хөдөлмөрийн гэрээтэй нэг хэсэгт байгууллагаас хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тооцож, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. Ажил гүйцэтгэх гэрээтэй нэг хэсэг нь өөрт оногдож байгаа 200,000 төгрөгөөс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. “Ажил гүйцэтгэх гэрээ” болон “Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах гэрээ”-гээр шууданчдыг ажиллуулж буй асуудал нь зөвхөн Увс аймагт биш бусад бүх аймагт адил байгаа” гэх тайлбарыг Комисст өгсөн.

Үүнээс үзэхэд зарим сумын шууданч албан тушаалд ажиллаж байгаа ажилтнуудтай Иргэний хуулийн 343 дугаар зүйлд зааснаар ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажиллуулж байгаа нь адил албан тушаалд хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажилтнуудын эрх зүйн байдлыг дордуулсан байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авах зөвлөмж хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор баталсан “ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар”-ын дагуу түүнд нийцүүлэн нийт сумдын шуудангийн ажилтнуудтай гэрээг шинэчлэн байгуулах;
2. Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор улсын хэмжээнд мөрдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс нэг цагт 3929 төгрөг байхаар тогтоосон тул ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа сумдын шуудангийн ажилтнуудад дээрх тогтоолд заасан нэг цагийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс дээш цалин хөлсийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тооцож, зөрүүг нөхөн олгох;
3. Иргэний хуулийн 343 дугаар зүйлийн 343.1 дэх хэсэгт заасан “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-гээр ажиллаж байгаа шууданч нартай Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэгт заасан “Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах гэрээ”-г байгуулах;
4. Цаашид сумдын шуудангийн ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, тэднийг Монгол Улсын Үндсэн Хууль, Монгол Улсын нэгдсэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийг дордуулахгүй байхад чиглэсэн үр дүнтэй ажил зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Гомдол гаргагчид.

ДАРГА Д.СҮНЖИД